

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2147/2536

นายเฉลิมพลหรืออภิวัดน์ รัตนสมบูรณ์

โจทก์

นายสมพงษ์ เสี่ยงขึ้น

จำเลย

นายสมพงษ์ เสี่ยงขึ้น จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 234, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า มูลคดีนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะใช้กฎหมายใหม่บังคับ และคดีนี้มีทุนทรัพย์ในขณะที่ยื่นฟ้องเป็นจำนวน 51,593.75 บาท ซึ่งไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเก่า การที่จะนำกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่มาใช้บังคับกับฎีกาของจำเลย จึงเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังซึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 31 มกราคม 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 78)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นกรณีอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ให้ผู้อุทธรณ์นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด 5 วัน แต่ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ไม่นำเงินมาวางตามคำสั่งศาล ศาลชั้นต้นจึงให้ส่งสำนวนไปศาลฎีกาพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 83)

คำสั่ง

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาโดยมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบกับมาตรา 247 ทั้งมิได้วางเงินหรือหาประกันให้ไว้ ต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงถือว่าทั้งคำร้องตาม มาตรา 174(2) ประกอบมาตรา 246 และ 247 ให้ยกคำร้องของจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาโดยมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบกับมาตรา 247 ทั้งมิได้วางเงินหรือหาประกันให้ไว้ ต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงถือว่าทั้งคำร้องตาม มาตรา 174(2) ประกอบมาตรา 246 และ 247 ให้ยกคำร้องของจำเลย

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ